

1500796-92.2021.8.26.0417

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que o legislador do texto da referida norma quis favorecer o autor eventual de tráfico de "pequena" monta, para hipóteses extremamente excepcionais e especiais, em que todas as circunstâncias sejam absolutamente favoráveis ao autor do delito, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o acusado é reincidente e em razão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

2ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista - SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500796-92.2021.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500796-92.2021.8.26.0417

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS PERES

Juiz Substituto: João Paulo Rodrigues da Cruz

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de MARCOS ANTONIO DOS SANTOS PERES, devidamente qualificados às fls. 12 dos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 16/09/2021, por volta das 21h, na Avenida Brasil, em frente ao n. 658, neste município e comarca, Marcos Antonio dos Santos Peres trazia consigo e guardava, para fins de comércio, um tablete de maconha com massa líquida de 275,54g, droga capaz de causar dependência física ou química, sem autorização legal ou regulamentar.

Realizada audiência de custódia, após a entrevista do autuado, o ilustre representante do Ministério Público requereu a homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Homologado o

auto de prisão em flagrante, foi convertida a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva em 17/09/2021 (fls. 60/63).

Laudos de exame químico de entorpecente acostados (fls. 117/119).

Recebida a denúncia e notificado o réu (fls. 106/108 e 139/141), foi oferecida defesa prévia (fls. 135).

O réu foi regularmente citado (fls. 181/182) e prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram.

Em alegações finais (fls. 188/190), o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A defesa (196/199), por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, por benefícios no tocante à pena.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de Marcos Antonio dos Santos Peres pela prática do fato delituoso disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 14/15), boletim de ocorrência (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 4), e laudos periciais químicos de entorpecente (fls. 117/119), que atestaram que a substância encontrada se tratava de Tetrahydrocannabinol (THC), de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado Marcos Antonio dos Santos Peres.

Inquirida, a testemunha Márcio Campos Rodrigues, policial militar, disse que foi acionado via COPOM sobre um roubo que aconteceu com um funcionário da Farmácia Catedral, que saiu em patrulhamento a procura da pessoa que efetuou o roubo e que estava vestido de blusa preta e armado, que ao chegar na Avenida Brasil avistou uma pessoa de blusa preta em uma bicicleta, que acelerou ao ver os policiais. Afirma que ao aborda-lo, a policial militar Rachel encontrou meio tijolo de maconha no bolso do suspeito, e que quando o interrogou, Marcos disse que estava de "saidinha" e somente estava com a droga para pagar uma dívida antiga. Disse que mais tarde foi verificado que Marcos não era o autor do roubo, e que não conhecia Marcos de outras abordagens.

No mesmo sentido foi o depoimento da também policial militar Rachel Machado Serra, a qual apenas complementou que não conhecia o acusado de outras ocorrências.

Na fase policial, o acusado Marcos Antonio dos Santos Peres, disse que estava de saída temporária da prisão, tendo saído dia 14/09/2021, que "caiu" por estar com droga e que não desejava se manifestar sobre os fatos. Em juízo, por seu turno, negou a prática delitiva, disse que foi ameaçado para transportar drogas de pessoas que colocavam a vida de sua família em risco, que era dependente químico, e devia R\$500,00 para "eles", e que ao carregar as drogas até a linha do trem sua dívida seria perdoada. Afirmou que na segunda saída temporária da prisão foi avisado por sua mãe de que "eles" estavam cercando sua casa, e a ameaçando com carros e armas de fogo. Disse que foi ameaçado de morte, que não pode falar quem são as pessoas

que o ameaçaram porque sua família pode sofrer com isso, que não receberia nada pelo transporte da droga, apenas seria perdoado da dívida.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório, conclui-se que os elementos coligidos aos autos se revelam coerentes e harmônicos para respaldar a prolação de decreto condenatório em face de Marcos Antonio dos Santos Peres pelo delito de tráfico de drogas, não sendo o caso de absolvição e tampouco de desclassificação.

No que tange à autoria e a materialidade, a prova colhida se mostrou segura.

Dosimetria da Pena.

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. O réu ostenta maus antecedentes, uma vez que possui duas condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo uma delas nº 1689-70 (fls. 50/53). Razão pela qual, acresço 1/6 a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, visto que o agente comporta condenação anterior conforme certidão de antecedentes (fls. 50/53). Portanto, agravo a pena intermediária em 1/6, fixando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase de cálculo penal, considero inaplicável o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que o legislador do texto da referida norma quis favorecer o autor eventual de tráfico de "pequena" monta, para hipóteses extremamente excepcionais e especiais, em que todas as circunstâncias sejam absolutamente favoráveis ao autor do delito, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o acusado é reincidente e em razão da quantidade da droga apreendida.

Fixo a pena de multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista que não há nos autos informações suficientes sobre as condições financeiras do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, e art. 2º, § 1º da Lei nº 8.072/1990, porquanto o réu é reincidente e o delito é equiparado a hediondo.

E, pelos mesmos motivos já explanados, nego a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos art. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCOS ANTONIO DOS SANTOS PERES, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo, pela prática do crime disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Observando-se o art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que persistem os temores autorizativos da prisão cautelar, devendo o Estado precaucionar-se a fim de garantir a manutenção da ordem pública.

Custas na forma da lei (art. 4º, § 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado os benefícios da gratuidade da justiça.

Quanto ao entorpecente apreendido, conforme o art. 58, §1º, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), caso ainda não realizado, determino que seja oficiada à autoridade policial, para que proceda à incineração destes.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o TRE-SP, informando sobre esta condenação, para os fins do art. 71, § 2º, do CE e art. 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se o Instituto de Identificação Estadual e o Instituto Nacional de identificação, informando a condenação do acusado, para fins de estatística judiciária (CPP, art. 809);
- 3) Expeça-se a guia para execução definitiva da pena;
- 4) Remeta-se o processo à contadoria para o cálculo atualizado da pena de multa, intimando-se via mandado ou edital, o condenado para o pagamento do débito, no prazo de 10 dias. Vencido ou escoado o prazo, sem pagamento ou pedido de parcelamento, extraia-se a respectiva certidão de dívida ativa, encaminhando-se a Procuradoria correspondente;
- 5) Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

P.I.C.

Paraguacu Paulista, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA